

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		26/03/2025	
Date d'affichage de la convocation :		26/03/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 01 AVRIL 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi premier avril à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle Abet, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONE, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ.		
Ont donné procuration	Thomas SOLOZABAL à Chantal CASIMIR, Christophe HEMERY à Antoine FIGUE, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES.		
Absents excusés	Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Christine PERRAULT.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Karine TARTAS		

AFFAIRE N°20 : AMENAGEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE.
Conventions de servitudes et de mises à disposition
ENEDIS : Parcelles AL37 Lieu-dit La Travessa et AH127
Lieu-dit Les Bruixes.
Annule et remplace pour erreurs matérielles.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que la société ENEDIS poursuit son projet de restructuration et de mise aux normes du réseau haute tension.

Ainsi, la société ENEDIS a besoin d'établir trois conventions sur deux parcelles communales :

Parcelle communale AL37 lieu-dit La Travessa : convention de servitudes permettant le passage d'une canalisation souterraine, fixant les principaux droits consentis à la société ENEDIS :

- Établir à demeure dans une bande d'un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 175 mètres ainsi que ses accessoires ;
- Établir si besoin des bornes de repérage ;
- Pas de nécessité d'un coffret ;
- Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui s'y trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur ;
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) ;

Parcelle communale AL37 lieu-dit La Travessa : convention de mise à disposition sur la parcelle, une surface de 20 m² pour l'installation d'un poste de transformation de courant électrique. Ce conventionnement prévoit entre autres :

- Un droit de passage pour faire passer toutes les canalisations électriques et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour assurer l'alimentation du poste de transformation et l'alimentation publique d'électricité ; pour utiliser les ouvrages désignés ; pour assurer l'exploitation desdits ouvrages en effectuant les élagages ou abattages de branches ou d'arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
- Un droit d'accès du propriétaire à l'entreprise en permanence pour que cette dernière puisse assurer les opérations d'installation, de surveillance, d'entretien, de réparation, de remplacement et de rénovation des ouvrages, et de laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du matériel ; le propriétaire sera préalablement averti des interventions sauf en cas d'urgence ; le propriétaire s'engage à garantir un libre accès du chemin convenu ; la société ENEDIS veille à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant ses interventions au titre de la convention ;

Parcelle communale AH127 lieu-dit Las Bruixes : convention de mise à disposition sur la parcelle, une surface de 15 m² pour l'installation d'une armoire de coupure. Ce conventionnement prévoit entre autres :

- Un droit de passage pour faire passer toutes les canalisations électriques et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour assurer l'alimentation de l'armoire électrique et l'alimentation publique d'électricité ; pour utiliser les ouvrages désignés ; pour assurer l'exploitation desdits ouvrages en effectuant les élagages ou abattages de branches ou d'arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
- Un droit d'accès du propriétaire à l'entreprise en permanence pour que cette dernière puisse assurer les opérations d'installation, de surveillance, d'entretien, de réparation, de remplacement et de rénovation des ouvrages, et de laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du matériel ; le propriétaire sera préalablement averti des interventions sauf en cas d'urgence ; le propriétaire s'engage à garantir un libre accès du chemin convenu ; la société ENEDIS veille à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant ses interventions au titre de la convention ;

Il est rappelé que la Commune conserve la propriété et la jouissance des deux parcelles en question.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les conventions de servitudes et de mises à disposition ENEDIS concernant les parcelles AL37 Lieu-dit La Travessa et AH127 Lieu-dit Les Bruixes, telles que présentées.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer les conventions ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier, et d'authentifier les conventions par des actes notariés.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

La secrétaire de séance

Edith PUGNET



Karine TARTAS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 24 avril 2025